

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศาลจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า ประกาศผลการทดสอบข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิพาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อีกต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๑๘/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้คืนสถานะ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของผู้ฟ้องคดีสู่ฐานะเดิม นั้น เมื่อในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงสอดคล้องกันว่า ก.พ.อ. พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระบวนการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งลงโทษดังกล่าว และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสองฉบับโดยชอบแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไปแล้ว กรณีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีในข้อหานี้ต่อไป โดยเมื่อคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการถูกเพิกถอนแล้ว ย่อมมีผลเสมือนหนึ่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการมาก่อน สถานะ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของผู้ฟ้องคดีจึงกลับคืนสู่ฐานะเดิม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๑๖/๒๕๕๙)

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอไม่เป็น การแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดคำบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยเก้ารายซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะเลี้ยงหอยนางรมในท้องที่หมู่ที่ ๑ ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพาะเชื้อหอยนางรมคลองลาวน ตำบลซากพง ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง ให้อำนาจฟาร์มหอยนางรมในลำคลองลาวน ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น โดยที่ประกาศดังกล่าวกระทำการด้วยการปิดประกาศบริเวณลำคลองลาวนเพื่อให้ผู้เพาะเลี้ยงหอยนางรมในลำคลองลาวนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขวางการใช้ประโยชน์ในลำคลองลาวนออกไป พร้อมทั้งแจ้งสิทธิแก่บุคคลผู้เพาะเลี้ยงหอยนางรมว่า หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งฉบับนี้สามารถยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์ให้ประกาศข้างต้นเป็นคำสั่งทางปกครอง อีกทั้ง ประกาศพิพาทเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีผลกระทบสิทธิเฉพาะกลุ่มบุคคลผู้เพาะเลี้ยงหอยนางรมบริเวณลำคลองลาวน หมู่ที่ ๑ ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เท่านั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเชื้อหอยนางรมในลำคลองลาวนโดยได้รวมตัวกันเป็นชุมชนเพาะเลี้ยงหอยนางรมซึ่งอยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าวจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ และคำขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาล

กำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเช่าเป็นหุ้นส่วนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านแถวจำนวน ๓ คูหา แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดินมาให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อ และนำหนังสือดังกล่าวไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ให้ออกใบอนุญาตเป็นชื่อของตน นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวไปยื่นขอทะเบียนบ้านโดยมีชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของบ้าน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขอทะเบียนบ้านจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อนำไปขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าและประปาแจ้งว่าการขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาจะต้องยื่นทะเบียนบ้านประกอบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ให้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้นำเอกสารการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไปเพิกถอนชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากการเป็นเจ้าของบ้านอาคารทั้ง ๓ คูหา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเปลี่ยนชื่อผู้ขออนุญาตก่อสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาเป็นผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อในขณะที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ แต่ขณะนี้ล่วงเลยเวลาแล้วและมีได้มีการต่ออายุใบอนุญาต ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและทะเบียนบ้านอาคารทั้ง ๓ คูหาดังกล่าว นั้น โดยที่การออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และการออกบ้านเลขที่เป็นการอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะก่อสร้างอาคารตามที่ได้รับอนุญาตและได้รับเลขประจำบ้าน จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีใช้ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวและมีใช้ผู้ยื่นคำขอมีบ้านเลขที่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่การออกบ้านเลขที่และการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการที่ผู้ฟ้องคดี



อ้างเหตุแห่งการฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและออกทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการออกใบอนุญาตและออกทะเบียนบ้านดังกล่าว จำต้องมีคำบังคับของศาลตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและทะเบียนบ้านที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งแม้ว่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาทจะสิ้นผลใช้บังคับแล้วในขณะที่มีการนำคดีมาฟ้องต่อศาล แต่ก็เป็นการสิ้นผลในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถก่อสร้างอาคารต่อไปได้ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวเท่านั้น โดยผลของการออกใบอนุญาตและออกทะเบียนบ้านยังมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเป็นเจ้าของอาคารที่ก่อสร้างอันเป็นการรบกวนสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ต่อศาล ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้มีผลย้อนหลังหรือจะกำหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณีตามมาตรา ๗๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๗/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานปลาบึก ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทำละเมิดจากการดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวโดยไม่ชอบ นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องโดยมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยได้กล่าวอ้างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายดังกล่าวด้วย ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่านอกจากผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินแล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีวัตถุประสงค์ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ข้างต้นด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๙/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งสอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับผิดชอบคดีเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน นั้น แม้ว่าคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจะเป็นคำขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับในลักษณะที่ศาลปกครองไม่มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะดำเนินการให้ได้ก็ตาม แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีมุ่งหมายที่จะโต้แย้งคัดค้านประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๖๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ประกาศผลการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ที่ไม่ปรากฏชื่อของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนด ซึ่งศาลมีอำนาจตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะสั่งให้เพิกถอนคำสั่งได้ในการที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อประกาศฉบับพิพาทเป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิพาทต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีใช่เป็นการยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ดังกล่าวก็ตาม แต่โดยความมุ่งหมายแล้ว ย่อมแปลความหมายได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะอุทธรณ์คัดค้านผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า การอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแล้ว และเมื่อต่อมาคณบดีฯ ได้นำคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติว่าไม่รับพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งก็ได้ปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่มีไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ทบทวนผลการประกาศดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่รับพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กำหนดไว้แล้ว และเมื่อภายหลังผู้ฟ้องคดีได้ทราบผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ดังกล่าวก็ได้นำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศผลการสอบพิพาท แม้ในคำฟ้องจะมีได้ระบุคำขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วย แต่ก็ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องโดยมีวัตถุประสงค์ขอให้ศาลแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี โดยเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าว และย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ข้างต้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีตำรวจภูธรภาค ๕ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตำแหน่งรองสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนควรจะได้รับแต่งตั้งโดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เช่นเดียวกับผู้สอบคัดเลือกได้รายอื่น ๆ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๕ ดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวันที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และแก้ไขให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งที่พิพาทเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ และได้แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ คำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ และมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตำแหน่งรองสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป แม้ในคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีจะระบุแต่เพียงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๕ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวันที่ที่ได้รับการแต่งตั้งและแก้ไขให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ แต่เมื่อในคำบรรยายฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยกคำร้องอุทธรณ์ พร้อมทั้งได้ระบุตัวผู้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่า การฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้ศาลพิจารณาคดีตามผลคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๕๙)

ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกั้นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ตั้งหอพักนักศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาต จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบและดำเนินการกั้นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการเมืองทองบางนา ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับอาคารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฝ่าฝืนกฎหมายต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาตามข้อร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำความดังกล่าว และคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบการดำเนินการจัดตั้งหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในกรณีนี้พอแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขปศุสัตว์

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสูงตั้งอยู่บนที่ดินในซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการรักษาเขตทางสาธารณประโยชน์โดยเรียกคืนเขตทางสาธารณประโยชน์จาก



ผู้ที่รุกร้าชอยร่วมฤดีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งอยู่ในชอยร่วมฤดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาและเรียกคืนเขตทางสาธารณประโยชน์จากผู้รุกร้าชอยร่วมฤดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายดังกล่าวต้องมีคำบังคับของศาลตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑๐) ประกอบกับมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอตรวจสอบความมีอยู่ของหนังสือมอบอำนาจให้จัดการหรือดำเนินการและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๗ (ค) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จากกรณีนี้ ผู้ฟ้องคดียื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของกองทัพอากาศเรือโดยการไฟฟ้าสวัสดิการสัทธิบ แต่ได้รับการปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนกรณีข้างต้นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดส่งเอกสารราชการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้น คำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลสามารถกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๘)

(๓) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามรายซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนและค่าเสียหายเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามรายจากการกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลวัตต์-ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน ๒ ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามราย นั้น หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้กับผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๒/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า การที่เทศบาลนครสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง ในที่ดินบริเวณหลังท่าเทียบเรือประมงสงขลาใหม่ (ท่าสะพาน) ตามสัญญาเช่าที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำกับผู้ฟ้องคดี เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานที่จะตรวจสอบและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งติดต่อประสานกับผู้ให้บริการ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น โดยที่มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ โดยจะกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาลจึงมีอำนาจที่จะกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้เช่าที่ดินอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง ในที่ดินที่เช่าตามสัญญาเพื่อให้เป็นสำนักงานของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๒๗/๒๕๕๙)



(๔) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ พันตำรวจโท น. มีหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อให้ลงโทษพันตำรวจโท น. ในข้อหามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่น และร้องเรียนผู้บังคับบัญชาให้โยกย้ายพันตำรวจโท น. รวมทั้งร้องเรียนกรณีผู้บังคับบัญชาลงโทษพันตำรวจโท น. เพียงโทษกักขัง ๓๐ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าควรจะต้องลงโทษไล่ออกจากราชการ แต่เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เห็นควรยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนื่องจากกระทำความผิดฐานหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรม นั้น เป็นกรณีที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนดให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำ หรือสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ หรือสั่งให้คู่กรณีใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล หรือสั่งให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ ๖ สังกัดเทศบาลตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิดทางวินัยและทางอาญากับนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จากกรณีดำเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้า นั้น การดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เป็นอำนาจดุลพินิจโดยแท้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายปกครอง โดยผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศาลไม่อาจก้าวล่วงการใช้ดุลพินิจดังกล่าวได้ รวมทั้งการดำเนินการทางวินัยและทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวไม่ได้มีผลเป็นการบรรเทาหรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๘/๒๕๕๘ และที่ ๔๖๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) คั้นทางเท้าและสร้างทางเท้าตามคำร้องของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหน้าที่จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม นโยบายและงบประมาณ รวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อันเป็นดุลพินิจภายในของฝ่ายปกครองที่ศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจกำหนดนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ คำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๕๙)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นครูอัตราจ้างตามสัญญาจ้างครูอัตราจ้างฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดนกเปล้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และโรงเรียนวัดกุดนกเปล้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างต่อไป นั้น โดยที่ข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงด้วยระยะเวลาการจ้างครบกำหนดตามที่ได้ทำสัญญาต่อกันไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีใหม่หรือไม่ ก็เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะพิจารณาดำเนินการตามเหตุผลและความจำเป็น อีกทั้งการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่คำสั่งทางปกครอง คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีผู้มีอำนาจทำสัญญาต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่สามารถกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๗/๒๕๕๘ ที่ ๔๖๒/๒๕๕๘ และที่ คบ.๑๒๕/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำแหน่งอาจารย์ ตามสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ฟ้องโต้แย้งการพิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล ระยะเวลาการจ้างผู้ฟ้องคดียังไม่สิ้นสุดลง อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดียังมิได้แจ้งการไม่ต่อสัญญาจ้างหรือบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงถือไม่ได้ว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ย่อมเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ดังนั้น คำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะต่อสัญญาจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ได้รับผลกระทบไม่ต่อสัญญาจ้าง จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจออกคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ทั่วประเทศละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ปลอมสินเชื่อให้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นนิติบุคคลขัดกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นช่องทางให้คณะกรรมการสหกรณ์ทุจริตเป็นจำนวนเงินสูงถึง ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท ทำให้สหกรณ์มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งยังมอบรางวัลมาตรฐานดีเลิศให้แก่สหกรณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าสหกรณ์มีการบริหารงานที่โปร่งใส รวมถึงปล่อยให้มีการดำเนินการถอนฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญากับบุคคลที่กระทำการทุจริตดังกล่าวด้วย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ มีคำสั่งบังคับไปยังสหกรณ์ทุกแห่งทั่วประเทศ ห้ามมิให้รับสมาชิกสมทบที่เป็นนิติบุคคลและห้ามปลอมสินเชื่อให้กับสมาชิกสมทบที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งให้สหกรณ์ทั่วประเทศแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้อง และให้สหกรณ์ทั่วประเทศติดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศได้ทราบโดยทั่วไป นั้น เห็นว่า กรณีเป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ดำเนินการออกระเบียบหรือคำสั่งเพื่อให้มีการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของสหกรณ์ ซึ่งอำนาจในการออกระเบียบหรือคำสั่งดังกล่าว เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะพิจารณาดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ศาลไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปใช้ดุลพินิจแทนฝ่ายปกครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ คำขอในข้อนี้จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๘/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง เนื่องจากไม่ปรากฏพฤติการณ์และพยานหลักฐานเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ



ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงด้วยหลักนิติธรรม รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไต่สวนข้อเท็จจริงโดยให้มีข้อสรุปภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษา นั้น เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ฟ้องคดีโต้แย้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และประสงค์จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับเรื่องร้องเรียนนี้ไว้พิจารณา เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณารับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นอำนาจดุลพินิจโดยแท้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งศาลไม่อาจก้าวล่วงการใช้ดุลพินิจดังกล่าวได้ จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจกำหนดคำสั่งบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๓/๒๕๕๘)

(๓) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีผู้ยื่นซองเสนอราคาฟ้องว่า การที่เทศบาลตำบลเมืองคง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพระยากระตะศิลาในที่สาธารณะประโยชน์ และเรียกให้บริษัท ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เข้าทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสที่จะเข้าร่วมประกวดราคานั้น การกระทำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายเป็นการเฉพาะตัวแก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาใหม่ คือ คำสั่งเพิกถอนประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะที่พิพาทไม่ใช่สัญญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นบุคคลภายนอก มิได้มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ อันจะก่อให้เกิดข้อพิพาทกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องขอให้ศาลกำหนดคำสั่งบังคับโดยสั่งให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่ง หรือสั่งห้ามกระทำการทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่าง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๙)

**(๔) คำขอให้ศาลปกครองเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาจ้างของ
หน่วยงานทางปกครอง**

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กับองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น แม้คำขอลักษณะดังกล่าวจะเป็นการ ขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ งดเว้นกระทำการเพื่อยุติข้อโต้แย้งแก่ผู้ฟ้องคดี แต่การที่ศาลจะกำหนดค่าบังคับให้ งดเว้นกระทำการตามความหมายของมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้นั้น จะต้องเป็นการกำหนดค่าบังคับให้ งดเว้น กระทำการที่ไม่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อในสัญญาทางปกครอง คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาทางปกครองได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมด้วย อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปของสัญญา ทางปกครองที่แตกต่างจากสัญญาทางแพ่ง ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับที่เป็นการฝ่าฝืน หลักกฎหมายดังกล่าวได้ เมื่อคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นการขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับที่เป็นการ ห้ามไม่ให้คู่สัญญาฝ่ายปกครองใช้เอกสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาทางปกครองเพียงฝ่ายเดียว อันเป็นการขอให้ศาลออกค่าบังคับที่ฝ่าฝืนหลักกฎหมายทั่วไปของสัญญาทางปกครอง ศาลจึงไม่อาจ ออกค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีให้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๙)

**(๕) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่นอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด**

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ฟ้องว่า ได้รับความเสียหายจากการที่กรรมการ ผู้คุมสอบของสถาบันแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิสอบโดยไม่มีเหตุผล และสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มิได้ดำเนินการสอบสวนถึงสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิสอบดังกล่าว ตามคำขอ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสอบสวนเหตุที่ผู้ฟ้องคดี ไม่มีสิทธิสอบ นั้น โดยที่มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาสมาธิ



รวมถึงการดำเนินการบริหารจัดการสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรครูสมาธิเป็นการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ดังนั้นเมื่อการจัดอบรมหลักสูตรครูสมาธิ รวมถึงการกำหนดให้มีการสอบและการตัดสินผู้ฟ้องคดีในการเข้าสอบอันเป็นมูลเหตุพิพาทในคดีนี้ เป็นการดำเนินการของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งมีได้มีฐานะเป็นวัดและมีได้เป็นการดำเนินกิจกรรมพระพุทธรศาสนาของคณะสงฆ์หรือรัฐ การดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยการสอบสวนเหตุผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิสอบจึงมิใช่หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้มีหนังสือมอบหมายเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว ก็เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกและประสานเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสอบสวนเหตุผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิสอบตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๑/๒๕๕๘)

(๖) คำขอซึ่งมิได้เป็นไปตามนัยบทบัญญัติมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยยา อำเภอมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฟ้องว่า การที่อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) โดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่านายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีคงกล่าวอ้างเพียงว่าผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนจากการกระทำผิดกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อย่างไร หรือจะได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อย่างไร ประกอบกับคำขอท้ายคำฟ้องที่ขอให้ศาลพิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้ากระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นคำขอที่ศาลไม่อาจ

กำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๘/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามรายซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดตั้งกองทุนสำหรับความเสียหายทางสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการดำเนินโครงการกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน ๒ ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามราย นั้น คำขอดังกล่าวเป็นคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับที่อยู่นอกเหนืออำนาจของศาลปกครองที่จะกำหนดให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๒/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก ที่ทำไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หยุดการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน นั้น เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามถือปฏิบัติว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน เป็นการปฏิบัติตามผลบังคับของคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๕๕๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน อันเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่ยังมีผลใช้บังคับและยังไม่มีการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งห้ามไม่ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่ยังมีผลใช้บังคับได้ คำขอดังกล่าวจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจมีคำสั่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๗/๒๕๕๙)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปิดบัง ซ่อนเร้น กีดกัน ไม่แจ้งหนังสือเวียนประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นักบริหารงานช่าง ๙) ให้ทราบโดยทั่วกัน และมีให้พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการขาดโอกาสและเสียสิทธิในการสมัครรับคัดเลือกตามประกาศข้างต้น จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว นั้น เมื่อตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นการบรรยายฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย และการละเลยดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดโอกาสและเสียสิทธิในการสมัครรับคัดเลือกตามประกาศพิพาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำความผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการมีคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยมีคำพิพากษาให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ โดยจะกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพาท จึงเป็นคำขอที่นอกเหนือไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลจึงไม่สามารถกำหนดค่าบังคับให้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๕๒/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ระดับ ๖ แต่ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ ตามคำสั่งกรมการปกครองที่ ๑๔๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง เพิ่มโทษ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม โดยให้คืนเงินเดือน เบี้ยหวัด ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงมีพึงได้นับแต่วันที่ออกจากราชการจนถึงวันที่เข้ารับราชการ นั้น โดยที่คำสั่งไล่ออกจากราชการเป็นผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอน หรือสิ้นสุดลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือโดยเหตุอื่นตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล คำสั่งไล่ออกจากราชการดังกล่าวยังไม่ถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือโดยเหตุอื่น คำสั่งไล่ออกจากราชการจึงยังมีผลตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิกลับเข้ารับราชการ และยังไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ คำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๘/๒๕๕๘)

(๗) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎรในตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดทำโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์โคกบ้านฮ้าง (หนองตะไก้) เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นป่าสงวนซื้อป่าหนองบู่ไม่ใช่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินขึ้น จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียุติการดำเนินการตามโครงการ ขุดใช้เงินให้แก่กองค้การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ และปรับพื้นที่พิพาทให้มีสภาพตามเดิม รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ นั้น ในส่วนของคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เป็นคำขอที่ศาลไม่อาจออกคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เนื่องจาก



ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายใด ๆ ของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ระดับ ๖ แต่ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการจากกรณีถูกกล่าวหาว่าเพิ่มรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) และทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดให้มีหรือทำคำชี้แจงเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และบุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ถูกลกล่าวหาดังกล่าว โดยเปิดเผยให้เห็นอย่างเด่นชัด ณ ศาลากลางจังหวัด นั้น เป็นคำขอที่มีได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายตามวัตถุประสงค์ในการฟ้องคดีนี้ จึงเป็นคำฟ้องที่ศาลไม่อาจออกคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๘/๒๕๕๘)

(๘) คำขอซึ่งขอให้บังคับกับเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามคำขอ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร แต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลตัดสินแนวเขตการปกครองจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดร้อยเอ็ดให้ชัดเจนนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่มีอำนาจหน้าที่จัดการแบ่งเขตการปกครองจังหวัด คำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ไม่สอดคล้องกับเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๓/๒๕๕๘ และที่ ๔๘๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)